

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2539/2531

อัยการ ชัยนาท
นาย บัญชา หรือ แวก เด ชาติ วงศ์ ฯ

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66

เมื่อตำรวจทราบจากผู้มีชื่อซึ่งถูกจับกุมในข้อหาซื้อเฮโรอีนไว้ในครอบครองว่าได้ซื้อเฮโรอีนจากจำเลย ตำรวจจึงไปจับจำเลยหลังจากทราบเรื่องไม่นานก็ได้เฮโรอีนของกลาง น้ำหนัก 0.160 กรัมแยกบรรจุไว้ในหลอดกาแฟพลาสติก จำนวน 13 หลอด พฤติการณ์เช่นนี้แสดงว่าจำเลยมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 7, 8, 15, 66, 67, 102 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 จำคุก 6 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 จำเลยมีอายุ 18 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 หนึ่งในสาม จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี ข้อหาอื่นให้ยกนอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงคงฟังได้ในเบื้องต้นว่าตามวันเวลาเกิดเหตุ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรีจตุรนต์ ชาติรักษากับพวกจับจำเลยได้พร้อมด้วยเฮโรइनของกลางซึ่ง มีน้ำหนัก 0.160 กรัมโดยได้แยกบรรจุไว้ในหลอดกาแฟพลาสติกปิดผนึกหั่วท้ายรวม 13 หลอดจริงมีปัญหาคงต้องวินิจฉัยว่า จำเลยมีเฮโรइनของกลางดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายดังโจทก์ฟ้องหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มูลเหตุที่ ว่าที่ร้อยตำรวจตรีจตุรนต์กับจำเลยตำรวจ สุนทรไปจับจำเลยได้พร้อมด้วยเฮโรइनของกลางนั้นเนื่องมาจากนายคมกริช ผู้ต้องหาผู้หนึ่งซึ่งถูกจับมาในข้อหาซื้อเฮโรइनไว้ในครอบครองเป็นผู้ระบุว่าได้ซื้อเฮโรइन มาจากจำเลยเมื่อว่าที่ร้อยตำรวจตรีจตุรนต์กับพวกไปจับจำเลยได้หลังจากทราบ เรื่องจากนายคมกริชไม่นานก็ได้เฮโรइनของกลางซึ่งแยกบรรจุไว้ในหลอดกาแฟ พลาสติกปิดผนึกหั่วท้ายจำนวนถึง 13 หลอด พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงชัดว่าจำเลยมี เฮโรइनของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจริงดังฟ้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ มาตรา 7, 8, 15, 66 วรรคแรก แม้จำเลยจะมีอายุ 18 ปีแต่เมื่อพิเคราะห์ถึงสภาพ แห่งข้อหาซึ่งจำเลยกระทำความผิดแล้วยังไม่สมควรลดมาตราส่วนโทษให้ ให้จำคุก จำเลยมีกำหนด 6 ปีแต่ที่จำเลยรับสารภาพในข้อหาซื้อเฮโรइनไว้ในครอบครองตลอด มาตั้งแต่ชั้นจับกุมชั้นสอบสวนจนถึงชั้นศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างเห็น สมควรลดโทษให้หนึ่งในสี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78เป็นจำคุกจำเลย 4 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ